

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3475/2537

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย

บริษัท กมล สุโกศล ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง

หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 7 กล่าวอ้างถึงหนังสือของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งจำเลยเคยข้อเสนอชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท และจำเลยยืนยันในหนังสือเอกสารหมายเลข 7 อีกครั้งว่าจะชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด แม้จำนวนเงินที่จำเลยเสนอจะต่ำกว่าที่โจทก์เรียกร้อง เป็นจำนวนเงิน 174,203.40 บาท ก็ตาม แต่จำเลยก็มีได้โต้แย้งค่าสินไหมทดแทนในจำนวนเงิน 147,375.06 บาท กลับยืนยันว่าจะใช้เงินจำนวนนี้ให้แก่โจทก์ หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 7 จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 เดิม ความเสียหายของเครื่องปั้มน้ำเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งไม่ได้ อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเลตามฟ็อง เมื่อโจทก์ฟ็องบังคับจำเลยให้รับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเลแม้โจทก์จะฟ็องบังคับจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ด้วยก็ตามแต่โจทก์ก็กล่าวอ้างว่าเป็นการรับสภาพหนี้ตามกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล เมื่อได้ความว่าจำเลยทำ

หนังสือรับสภาพหนี้ตามกฎหมายประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งมิได้
รับสภาพหนี้ตามกฎหมายประกันภัยการขนส่งทางทะเลตามฟ็องเช่นกัน เช่นนี้ จึง
เป็นเรื่องนอกฟ็อง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ็อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัยและจำเลยตกลงรับประกันภัยการ
ขนส่งเครื่องปั้มน้ำสำหรับการส่งน้ำเข้าหม้อต้ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ของโจทก์
ซึ่งบรรทุกมากับเรือแฟรงค์เฟิร์ต เอ็กซ์เพรส จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งให้แก่โจทก์ ณ
โครงการก่อสร้างโรงจักรพลังไอน้ำ และกังหันก๊าซบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
จำเลยสัญญาหากเกิดการสูญหายหรือเสียหายแก่สิ่งของที่ขนส่งในระหว่างการขนส่ง
ไปยังสถานที่เก็บชั่วคราวหรือสถานีไฟฟ้าย่อยของโจทก์แห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศ
ไม่ว่าการขนส่งจะทำโดยวิธีใด รวมถึงการรอคอยไปยังโกดังชั่วคราว จนกระทั่งถึง
จุดหมายปลายทาง จำเลยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามราคาของที่เสีย
หายหรือสูญหายภายในวงเงินที่โจทก์เอาประกันภัยไว้จำนวน 34,267,585 บาท ต่อ
มาเมื่อวัสดุอุปกรณ์ที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลยส่งมาถึงโจทก์ โจทก์ได้ตรวจรับ
พบว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องปั้มน้ำสำหรับส่งน้ำเข้าหม้อต้มชำรุดเสียหาย
ระหว่างการขนส่งหลายรายการ ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
คิดเป็นเงิน 215,158.90 บาท ตามราคาวัสดุที่เสียหายรวมกับค่าใช้จ่ายในการออก
ของ ค่าขนส่งภายในประเทศและค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่
โจทก์อีก 3,441.16 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 218,600.06 บาท โจทก์ได้มี
หนังสือทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแล้ว จำเลยได้ทำ
หนังสือรับสภาพหนี้ยืนยันว่าจะชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้
ตรวจสอบรายละเอียดของความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง และมีหนังสือทวงถามให้จำเลย

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 174,203.40 บาท ให้แก่โจทก์ตัวแทนของจำเลยได้
ทำหนังสือรับสภาพหนี้ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่โจทก์ แต่จำเลย
เพิกเฉยไม่ชำระ จำเลยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2528 ถึงวันฟ้องคิดเป็นเงินดอกเบี้ย
33,751.89 บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 207,955.29 บาท
ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน 207,955.27 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 174,203.40 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระ
เสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เครื่องปั้มน้ำที่โจทก์ได้อาประกันภัยไว้กับจำเลยมิได้ชำรุดเสีย
หายระหว่างการขนส่ง แต่เสียหายเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่โจทก์เรียก
ร้องมาสูงเกินความเป็นจริง โดยค่าเสียหายอย่างสูงไม่เกิน 147,375.06 บาท ตาม
สัญญาประกันภัยมิได้กำหนดดอกเบี้ยในค่าสินไหมทดแทนไว้ ทั้งจำเลยมิได้ผิดนัด
โจทก์จึงเรียกให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยมิได้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ในฐานะผู้เอา
ประกันภัยฟ้องเรียกให้จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย ต้องฟ้องภายในกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันวินาศภัย เครื่องปั้มน้ำ
ที่โจทก์เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2526 โจทก์ต้อง
ฟ้องคดีภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2528 แต่ในวันดังกล่าวจำเลยได้ทำหนังสือรับ
สภาพหนี้ให้โจทก์ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงโจทก์ต้องฟ้องคดีภายในกำหนด
อายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2528 เมื่อโจทก์นำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2531 คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์ 207,955.27 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 174,203.40 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เอาประกันภัยการขนส่งเครื่องปั้มน้ำสำหรับการส่งน้ำเข้าหม้อต้ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ของโจทก์ซึ่งบรรทุกมากับเรือแฟรงค์เฟิร์ต เอ็กซ์เพรส จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งให้แก่โจทก์ ณ โครงการก่อสร้างโรงจักรพลังไอน้ำและกังหันก๊าซบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไว้กับจำเลย ปรากฏตามสำเนากรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล เอกสารหมาย จ.11 และโจทก์เอาประกันภัยการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้างดงกล่าวไว้กับจำเลยด้วย ปรากฏตามสำเนากรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง เอกสารหมาย จ.12 ต่อมาปรากฏว่าส่วนประกอบของเครื่องปั้มน้ำดังกล่าวเสียหายหลายรายการโดยโจทก์พบความเสียหายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2526 โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล เป็นเงิน 218,600.06 บาท ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมาย จ.3 จำเลยมีหนังสือตอบโจทก์ว่าสาเหตุของความเสียหายเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล ความเสียหายคงจะเกิดจากการติดตั้งจำเลยเสนอที่จะชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน 147,375.06 บาท ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมาย จ.5 โจทก์มีหนังสือตอบจำเลยว่าได้ตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่งแล้วตกลงที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง และขอคำนวณค่าเสียหายใหม่เป็น

เงิน 174,203.40 บาท ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมาย จ.6 จำเลยมีหนังสือลงวันที่ 25 มีนาคม 2530ตอบโจทก์ยืนยันว่าจะชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมาย จ.7 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่า หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.7 เป็นหนังสือรับสภาพหนี้หรือไม่ จำเลยฎีกาว่าหนังสือของจำเลยที่มีถึงโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.7 ไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้ แต่เป็นเอกสารที่จำเลยโต้แย้งค่าเสียหายเห็นว่า หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.7 กล่าวอ้างถึงหนังสือของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งจำเลยเคยขอเสนอชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท และจำเลยยืนยันในหนังสือเอกสารหมาย จ.7 อีกครั้งว่าจะชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดแม้จำนวนเงินที่จำเลยเสนอจะต่ำกว่าที่โจทก์เรียกร้องแต่จำเลยก็ได้โต้แย้งค่าสินไหมทดแทนในจำนวนเงิน 147,375.06 บาท กลับยืนยันว่าจะใช้เงินจำนวนนี้ให้แก่โจทก์ หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.7 จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 เดิม แล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อสองมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเลซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง แต่ความเสียหายของเครื่องบินน้ำมิได้เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง แต่เกิดจากการติดตั้งซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง แม้โจทก์จะฟ้องบังคับจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ด้วยก็ตาม แต่การรับสภาพหนี้ที่โจทก์จะมีสิทธิฟ้องบังคับได้จะต้องเป็นการรับสภาพหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้เดิมคือมูลหนี้ซึ่งเกิดจากกรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล เมื่อหนังสือเอกสารหมาย จ.7 มิใช่หนังสือรับสภาพหนี้อันเกิดจากมูลหนี้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์แก่ฎีกาว่าความ

เสียหายของเครื่องปั้มน้ำเกิดขึ้นจากการชนสิ่งซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ
กรรมธรรม์ประกันภัยการชนส่งทางทะเล ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าความ
เสียหายของเครื่องปั้มน้ำเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองตาม
กรรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง เอกสารหมาย จ.12 ไม่ได้อยู่
ภายใต้การคุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยการชนส่งทางทะเลตามฟ้อง เมื่อโจทก์
ฟ้องบังคับจำเลยให้รับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยการชนส่งทางทะเลแม้โจทก์จะ
ฟ้องบังคับจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ด้วยก็ตามแต่โจทก์ก็กล่าวอ้างว่าเป็นการรับ
สภาพหนี้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยการชนส่งทางทะเล เมื่อได้ความว่าจำเลยทำ
หนังสือรับสภาพหนี้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง มิได้
รับสภาพหนี้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยการชนส่งทางทะเลตามฟ้องเช่นกัน เช่นนี้ จึง
เป็นเรื่องนอกฟ้อง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้อง

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(อำนวย สุขพรหม-นิเวศน์ คำผอง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ